



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 82 DEL 21/07/2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "IL NIDO" DEL COMUNE DI BORGHI (FC) PER IL PERIODO 01/09/2026 – 31/08/2030. CIG BBFB8FEC26. AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- SERVIZI DEMOGRAFICI

Richiamate:

- -Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- - Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- - Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 - Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore

Dato atto che con propria Determinazione n. 57 del 04/06/2026 si è stabilito di indire una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi degli artt. 71 e 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido "Il Nido" del Comune di Borghi, situato in Via E. Berlinguer – Frazione Lo Stradone (47030 – FC), per il periodo dal 01/09/2026 al 31/08/2030 e per un valore complessivo stimato di € 484.000,00, IVA esclusa, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al combinato disposto degli artt. 108 e 185 del Codice dei Contratti Pubblici, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, dando contestuale mandato alla C.U.C. dell'Unione Rubicone e Mare di adottare i relativi atti di gara;

Dato atto che con Determinazione n. 51 del 10/06/2026 del Responsabile della C.U.C. sono stati approvati gli schemi del bando di gara e della relativa istanza di partecipazione predisposti dalla Centrale Unica di Committenza sulla base del C.S. approvato con la Determinazione n. 57/2026 sopra richiamata;

Verificato che al bando di gara di cui trattasi è stata data adeguata pubblicità in conformità all'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC per il tramite della piattaforma regionale SAT-ER, e sul sito internet istituzionale dell'Unione Rubicone e Mare e del Comune di Borghi in virtù dell'art. 28 del medesimo decreto;

Dato atto che entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 01/07/2026 alle ore 8:30, è pervenuta sul portale SAT-ER una sola offerta da parte dell'operatore economico **IL GIRASOLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**, con sede in Piazza Agostino Giorgi n. 9 a San Mauro Pascoli (47030 – FC), C.F. e P.IVA 03320670403;

Richiamata la propria Determinazione n. 69 del 01/07/2026 con cui è stata nominata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto composta da:

- Dott.ssa Valentina Falzaresi, Segretario Comunale del Comune di Borghi (FC), Presidente;
- Dott. Nicola Pinto, Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Demografici del Comune di Borghi (FC), R.U.P. e Membro esperto;
- Dott.ssa Elena Lanzoni, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico del comune di Sogliano al Rubicone (FC), Membro esperto.

Richiamata la Determinazione n. 70 del 13/07/2026 del Responsabile della C.U.C. con cui sono stati approvati i verbali delle sedute di gara del 01/07/2026 e del 03/07/2026, custoditi in atti presso

la C.U.C., ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore dell'unico operatore economico partecipante, **IL GIRASOLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**, con sede in Piazza Agostino Giorgi n. 9 a San Mauro Pascoli (47030 – FC), C.F. e P.IVA 03320670403, la cui offerta è stata giudicata economicamente vantaggiosa dalla Commissione Giudicatrice riportando il punteggio totale complessivo di 100/100;

Richiamato l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/23, secondo cui l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta di aggiudicazione formulata sulla base delle risultanze dell'esame delle offerte e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della convenzione Rep. 65 più volte citata, spetta al Responsabile del competente Settore dell'Unione adottare la Determinazione di aggiudicazione;

Preso atto che si sono concluse con esito positivo tutte le verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss. e dell'Allegato II.10 del D.Lgs. 36/23 eseguite tramite l'accesso al FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) presente sulla Piattaforma SAT-ER e collegato alla Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'ANAC e le richieste dirette alle Amministrazioni Pubbliche interessate ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Dato atto che sono state altresì effettuate le verifiche in ordine ai requisiti per l'accesso alla procedura di gara indicati nel bando di gara;

Ritenuto di dover confermare quanto è emerso dai verbali di gara;

Ritenuti altresì esaustivi i chiarimenti richiesti alla Cooperativa sullo svolgimento del servizio di refezione scolastica e sulla tariffa extra proposta quale quota aggiuntiva per il servizio di post-nido, ricevuti con nota Prot. llo dell'ente n. 0004448/2026 del 08/07/2026 e, per l'effetto, congrua l'offerta economica presentata;

Di dare atto che con successivo atto si procederà all'accertamento del canone di concessione;

Dato atto che la concessione di cui trattasi soggiace alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e ss.m.i. e che, pertanto, è stato acquisito il relativo CIG **BBFB8FEC26**;

Visti altresì:

- gli artt. 107, 109 e 192 del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 98/2013;
- le Leggi n. 136/2010 e n. 2017/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto infine- il Decreto sindacale n. 1 del 20/01/2026 di nomina del sottoscritto Dott. Nicola Pinto quale Responsabile del settore Amministrativo – Servizi Demografici;

Dato atto che non sussiste, a carico del predetto Responsabile, quale firmatario del presente atto, conflitto di interessi nell'adozione del presente provvedimento di cui all'art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.m.i. né di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 36/23;

DETERMINA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/23, la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile della C.U.C. sulla base delle risultanze delle sedute di gara del 01/07/2026 e del 03/07/2026 con la sua Determinazione n. 70/2026 in premessa richiamata e di affidare in concessione il servizio di gestione dell'asilo nido "Il Nido" del Comune di Borghi, situato in Via E. Berlinguer – Frazione Lo Stradone (47030 – FC), per il periodo dal 01/09/2026 al 31/08/2030 a **IL GIRASOLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**, con sede in Piazza Agostino Giorgi n. 9 a San Mauro Pascoli (47030 – FC), C.F. e P.IVA 03320670403, la cui offerta è stata giudicata economicamente vantaggiosa dalla Commissione Giudicatrice riportando il punteggio totale complessivo di 100/100;
3. **di dare atto che** si sono concluse con esito positivo tutte le verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss. e dell'Allegato II.10 del D.Lgs. 36/23 eseguite tramite l'accesso al Fvoe 2.0 (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) presente sull'ANAC e le richieste dirette alle Amministrazioni Pubbliche interessate ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché verifiche di cui all'art. 91, 108, commi 9 e 10 e 110 del D.Lgs. 36/23;
4. **di dare atto che** l'operatore economico sopra indicato è in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/23 prescritti dal bando di gara;
5. **di dare mandato** alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 a favore dell'aggiudicatario;
6. **di dare atto che** con successivo atto si procederà all'accertamento del canone di concessione;
7. **di dare atto che** la concessione di cui trattasi soggiace alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e ss.m.i. e che, pertanto, è stato acquisito il relativo CIG **BBFB8FEC26**;
8. **di dare atto che** Direttore dell'Esecuzione di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 36/23 è lo stesso RUP Dott. Nicola Pinto;
9. **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
10. **di dare atto che:**
 - il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Demografici;
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., con il Responsabile Unico di Progetto e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

11. **di dare atto che** ai sensi dell'art. 4 della delibera ANAC del 20/06/2023 gli obblighi di pubblicità legale per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea si intendono soddisfatti mediante pubblicazione sulla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'Anac) tramite la PAD utilizzata;
12. **di dare atto che** la presente Determina:
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente;
 - sarà pubblicata sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparenza" alla voce Bandi gara e Contratti "Pubblicazioni", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e alla voce provvedimenti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2023.

Il Responsabile
NICOLA PINTO